رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٧٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٨٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٨هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - الحصول على دبلوم التربية الخاصة - شروط منح الدرجة الإضافية - موافقة المرجع الوظيفي على التدريب - تعليق الموافقة على التنازل عن الالتزامات المالية - نطاق التنازل - عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه درجة إضافية جراء حصوله على دبلوم صعوبات التعلم - تضمن النظام منح درجةً إضافيةً للحاصلين على دورة تدريبية في المجالات التعليمية والتربوية وفق شروط محددة - الثابت استيفاء المدعي الشروط المطلوبة لمنح الدرجة الإضافية عند حصوله على الدبلوم؛ مما يتقرر استحقاقه للدرجة الإضافية - عدم قبول الدفع بأن موافقة المدعى عليها على تدريب المدعي اشترطت عدم تحمل الالتزامات المالية؛ كون ذلك الشرط ينصرف للالتزامات المالية المترتبة على التدريب دون الدرجة الإضافية والتي تعد حقاً لا تملك المدعى عليها حرمان مستحقها منه - عدم قبول دفع المدعى عليها بصدور اللائحة التعليمية الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام؛ كون استحقاق المدعي سابق على صدور اللائحة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح الدرجة الإضافية للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (١٦٥٩٢) وتاريخ ١٤٠٧/٨/١٧هـ، بشأن منح درجة إضافية للحاصل على دورة تدريبية في المجالات التعليمية والتربوية.
- المادة (٣٨) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة في عام ١٤٤٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام حاصلها: أنه يعمل معلماً لدى المدعى عليها بتخصص كيمياء، وحصل على موافقة من المدعى عليها برقم (٣١/٣٥٩٢٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ تضمنت الموافقة على الدراسة المسائية في دبلوم صعوبات التعلم بجامعة الدمام، وحصل على المؤهل المشار إليه بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، مضيفاً أن المدعى عليها امتنعت عن منحه درجةً إضافيةً، كما أضاف أنه تظلم لوزارة الموارد البشرية -الخدمة المدنية سابقاً- حاصراً دعواه أمام الدائرة بطلب إلزام المدعى عليها بمنحه درجةً إضافيةً. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جوابيةً تضمنت بأن خطاب وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية نص على أن تكون الدورة مناسبة في تخصصها لطبيعة العمل الذي يؤديه الحاصل عليها وأن يكون القصد منها إعداده لعمل آخر ضمن المجالات المحددة بلائحة الوظائف التعليمية، وإذا كانت الدورة في مجال عمل يعد له

فيشترط أن يسند إليه ذلك العمل قبل منحه العلاوة، وأن يستمر فيها ما لا يقل عن سنتين دراسيتين، كما أنه استناداً على المادة (٣٨) من اللائحة التعليمية الجديدة التي نصت على أنها: "تحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام"؛ وعليه فإنه بصدورها انتهى العمل بالقرارات ذات العلاقة ومنها قرارات مجلس الخدمة المدنية. وقدم المدعي مذكرةً مفادها: أنه ورد في الفقرة الثالثة عشرة من الدليل التنظيمي لاختصاص المعلم فيما يخص الإرشاد الطلابي أن من أعمال المعلم: "ريادة الفصل الذي يسند إليه والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب الفصل ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً ومتابعة التحصيل وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، وبحث حالات الضعف والتقصير لديهم وذلك بالتعاون مع المعلمين وأولياء أمورهم ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي إذا لزم الأمر"، كما ورد في الفقرة (٣٤) فيما يخص صعوبات التعلم أن من مهام المعلم: "التعرف على المشكلات والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي"، كما نصت الفقرة (٣٥) من ذات الدليل على أن من مهام المعلم: "تزويد الطلاب بالمهارات الأكاديمية والشخصية التي تمكنهم من فهم ذاتهم وقدرتهم وميولهم وممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية"، مضيفاً أنه حاصل على التقدير المطلوب للحصول على الدرجة الإضافية، خاتماً ذلك بالتأكيد على مطالبته. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمنحه درجةً إضافيةً اعتباراً من حصوله على دبلوم صعوبات التعلم بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ؛ فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظر الدائرة هذه الدعوى وفقاً لقرار التوزيع الداخلي الصادر من رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن قبول الدعوى، فلما كان المدعي يطلب منحه درجةً إضافيةً اعتباراً من حصوله على الدبلوم بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، وقد تظلم لوزارة الموارد البشرية -الخدمة المدنية سابقاً- قبل رفعه لدعواه ولم تجبه لتظلمه وأقام دعواه بالتاريخ المشار إليه سابقاً؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. أما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمنحه درجةً إضافيةً لحصوله على دبلوم صعوبات التعلم من جامعة الدمام بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، وكان الثابت أن المدعي التحق بالدراسة في الدبلوم بناءً على موافقة إدارة التدريب بالمدعى عليها والمضمنة بخطاب مدير عام التعليم رقم (٣١/٣٥٩٢٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، وبعد انتهاء الدبلوم

تقدم المدعي للمدعى عليها بطلب منحه درجةً إضافيةً، وحيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٦٥٩٣) وتاريخ ١٤٠٧/٨/١٧هـ متضمناً: "أولاً: يمنح درجةً إضافيةً ضمن المستوى المثبت عليه الحاصل على دورة تدريبية في المجالات التعليمية والتربوية بما في ذلك الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي إذا توافرت لتلك الدورة الشروط التالية: ١-موافقة لجنة التدريب المسبقة على إقامة الدورة التدريبية. ٢-أن تكون الدورة مناسبة في تخصصها لطبيعة العمل الذي يؤديه الحاصل عليها، أو أن يكون القصد منها إعداده لعمل آخر ضمن مجال عمل يعد له فيشترط أن يسند إليه ذلك العمل قبل منحه العلاوة، وأن يستمر فيه ما لا يقل عن سنتين دراسيتين، ويجوز الاستثناء من مدة البقاء لأسباب تقتنع بها الجهة التعليمية والديوان العام للخدمة المدنية. ٣-لا تقل مدة الدورة عن (٢٤) ساعة دراسية. ٤-أن يجتاز الدورة بنجاح بتقدير لا يقل عن جيد. ثانياً: يجوز تجميع الدورات التدريبية لغرض العلاوة إذا توافرت الشروط التالية: ١-أن يبلغ مجموعها (٢٤) ساعة دراسية فأكثر. ٢-أن تكون متجانسة في مجالها ومتدرجة في المستوى (أي لا تكون مكررة). ٣-ألا يكون أي منها قد احتسب بذاته أو مع غيره من الدورات التدريبية لغرض منح علاوة إضافية. ٤-أن تكون الدورات المراد تجميعها قد تم حضورها واجتيازها بتقدير لا يقل عن جيد. ٥-أن تكون تلك الدورات قد تمت خلال فترة زمنية أقصاها خمس سنوات. ثالثاً: يكون هذا القرار نافذاً من تاريخ موافقة لجنة التدريب على إقامة الدورة أو الدورات المراد احتسابها لغرض منح العلاوة الإضافية"، ولما كان الثابت أن المدعي حاصل

على دبلوم صعوبات التعلم من جامعة الدمام بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، وكانت دراسته بموافقة إدارة التدريب بالمدعى عليها والمضمنة بالخطاب رقم (٣١/٣٥٩٢٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، وكان الدبلوم الحاصل عليه المدعي مناسب في تخصصه لطبيعة عمل المدعي بتخصص كيمياء؛ ذلك أن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام تضمن أن من واجبات المعلم: "١٠-المشاركة في تنمية جوانب الإبداع والتفوق لدى الطلاب وتعزيزها، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها"، كما أن الدبلوم الحاصل عليه المدعي تجاوز عدد (٢٤) ساعة، واجتازه المدعي بنجاح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمنحه درجة إضافية اعتباراً من تاريخ حصوله على دبلوم صعوبات التعلم بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، وهو ما تحكم به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن الموافقة الصادرة للمدعي بالدراسة تضمنت أنه لا يترتب على الموافقة أي التزام مالي على الوزارة؛ ذلك أن القيد المشار إليه ينصرف للالتزامات المالية من رسوم دراسة وتوابعها، أما الدرجة الإضافية فهي حق للمدعي لا تملك المدعى عليها حرمان المدعي منه طالما توافرت الشروط وانتفت الموانع. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من صدور اللائحة التعليمية الجديدة لعام ١٤٤٢هـ، ونصت في المادة (٣٨) على أنها: "تحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٤٠١/١١/١٠هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام"؛ ذلك أن استحقاق المدعي سابق لصدور تلك اللائحة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها وزارة التعليم بمنح المدعي (...) درجةً إضافيةً اعتباراً من تاريخ ١٤٣٧/٤/٢٨هـ، وما يترتب عليه من آثار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.